재해위로금 지급규정

[시행 2026. 10. 30.] [국가보훈부훈령 제175호, 2026. 10. 30., 일부개정]

제1조(목적) 이 규정은 「보훈기금법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조에 따른 재해위로금의 지급에 관하여 필요한 사항을 규정하여 재해를 입은 자에 대한 위로·격려 및 재해복구의지 고취에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. 재해란 생명 또는 신체 및 재산에 피해를 주는 것으로써 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

   가. 태풍, 홍수, 호우(豪雨), 강풍, 풍랑, 해일(海溢), 대설, 한파, 낙뢰, 가뭄, 폭염, 지진, 황사(黃砂), 조류(藻類) 대발생, 조수(潮水), 화산활동, 소행성·유성체 등 자연우주물체의 추락·충돌, 그 밖에 이에 준하는 자연현상으로 인하여 발생하는 재해

   나. 재해위로금 지급대상자가 직접 거주하고 있는 주택의 화재와 지급대상자 또는 그 동거가족이 대표로 등록되어 운영하고 있는 사업장의 화재

   다. 「재난 및 안전관리 기본법」 제60조에 따라 선포된 특별재난지역의 피해. 다만, 감염병으로 인한 특별재난지역 피해의 경우 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호각목의 제1급 감염병(이하 "감염병"이라 한다)만 해당하고, 선포된 지역 이외의

피해도 포함한다.

2. 재해위로금이란 재해 관련 다른 법령에 따른 복구비, 구호비, 의연금 등 일체의 지원금과는 별개로 재해로 피해를 입은 자에 대한 위로·격려와 재해복구의지 고취를 위해 지급하는 것을 말한다.

3. 피해사실확인서란 재해발생사실과 그 피해규모를 확인할 수 있는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 지방자치단체장이 발급한 재해사실확인서

나. 소방서장이 발급한 화재증명원

다. 경찰서장이 발급한 실종신고확인서

라. 기타 국가 또는 지방자치단체가 발급한 자연재해로 인한 피해사실을 확인할 수 있는 일체의 공적 서류

마. 「농어업재해보험법」에 따른 보험사업자가 발급한 피해사실 확인서류

바. 감염병으로 확진되어 사망하였음을 확인할 수 있는 의료기관이 발급한 사망진단서(사망일을 기준으로 1급 감염병에 해당하는 경우를 말한다)

제3조(지급대상자) ① 재해위로금은 재해를 입은 다음 각 호의 대상자에게 지급한다.

1. 「독립유공자예우에 관한 법률」 제4조 적용대상자 또는 같은 법 제5조 적용대상자 중 선순위자 1명

2. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제4조 적용대상자 또

는 같은 법 제5조 적용대상자 중 선순위자 1명

3. 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제3조 적용대상자 (배우자의 경우에는 참전유공자가 사망한 경우로 한정한다)

4. 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제4조 적용대상자 또는 같은 법 제5조 적용대상자 중 선순위자 1명

5. 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제3조 적용대상자 또는 같은 법 제4조 적용대상자 중 선순위자 1명

6. 「보훈보상대상자 지원에 관한 법률」 제2조 적용대상자 또는 같은 법 제3조 적용대상자 중 선순위자 1명

7. 「국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률」제6조제1항제1호 및 제6조의2에 해당하는 본부 회장 및 지부장 등

8. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」제88조의4에 따라 지정된 자활용사촌의 대표자

9. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」제11041호로 개정되기 전의 제73조의2에 따른 국가유공자에 준하는 군경 등 또는 선순위 유족 1명

② 제1항에 따른 지급대상자가 사망한 경우에 재해위로금을 지급 받는 유족의 순위는 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제17조를 준용한다.

제4조(지급대상 피해) ① 재해위로금은 다음 각 호의 피해에 대해 지급하며, 각 피해구분별 세부기준과 재해위로금 지급액은 별표와 같다.

1. 인명피해: 제3조제1항제1호부터 제6호까지 및 제9호의 지급대상자 또는 그와 생계 및 주거를 같이하는 가족(이하 "동거가족"이라 한다.)의 사망 또는 실종 및 일상생활에 지장이 있을 정도의 부상
2. 주택피해: 제3조제1항제1호부터 제6호까지 및 제9호의 지급대상자가 거주하고 있는 본인 또는 그 배우자, 직계존·비속 명의 주택의 전파·반파·침수·화재
3. 기타재산 피해
   가. 제3조제1항제1호부터 제6호까지 및 제9호의 지급대상자 또는 그 동거가족 명의의 자경농경지, 농림축수산물 및 그 재배 등 경영에 필요한 시설장비 또는 가재도구 등 피해
   나. 제3조제1항제1호부터 제6호까지 및 제9호의 지급대상자 또는 그 동거가족이 임차하여 실제 거주중인 타인 소유 주택의 피해
   다. 제3조제1항제1호부터 제6호까지 및 제9호의 지급대상자 또는 그 동거가족이 임차하여 경작(경영)중인 농림축수산물의 피해
   라. 제3조제1항제1호부터 제6호까지 및 제9호의 지급대상자 또는 그 동거가족이 대표로 등록되어 운영하고 있는 사업장의 피해
4. 공동이용시설 피해: 국가유공자가 공동으로 이용하는 보훈회관, 상이군경복지회관, 자활용사촌 복지공장 등 공동이용시설의 피해

② 다음 각 호의 피해에 대해서는 재해위로금을 지급하지 아니한다.

1. 경작실패 등 재해와 직접 관련이 없는 피해
2. 재해위로금 지급대상자 또는 그 가족의 고의 및 소방·안전관련 법

령의 미준수로 인하여 발생·확대된 피해

제5조(재해사실 확인) ① 주소지 관할 지방보훈청장 및 보훈지청장 또는 제주특별자치도보훈청장(이하 "보훈(지)청장"이라 한다.)은 재해사실을 인지한 때에는 즉시 행정안전부의 국가재난관리정보시스템을 활용하여 재해발생 사실 및 그 피해내용을 확인하여야 한다. 다만, 국가재난관리정보시스템으로 확인이 안 될 경우에는 지방자치단체 등 관계기관(이하 "관계기관"이라 한다.)에 재해사실을 조회하거나 관계기관이 발급한 피해사실확인서를 기초로 재해발생 사실 및 그 피해내용을 확인하여야 한다.

② 보훈(지)청장은 제1항의 피해사실확인서 상의 피해규모 및 피해액 등 구체적인 피해내용의 확인이 필요한 때에는 재해현장을 방문하여 피해규모 등 피해상황을 직접 조사하여야 한다.

제6조(개인정보처리의 동의) 보훈(지)청장은 제5조제1항에 따라 재해위로금 지급에 필요한 자료를 관계기관으로부터 수집·이용하거나 재해위로금 수급이력 관리자료를 관계기관에 제공하고자 할 때에는 재해위로금 지급대상자로부터 별지 서식에 따라 사전 동의를 받아야 한다. 다만「재난 및 안전관리기본법」에 따른 재난 피해 신고시 개인정보 제3자 제공·활용에 동의한 대상자에 대하여는 사전동의를 생략할 수 있다.

제7조(재해위로금의 신청 및 지급) ① 재해위로금을 받으려는 자는 재해가 종료된 날부터 1년 이내에 별지 제1호서식의 재해위로금 지급신

청서와 별지 제2호서식의 개인정보 수집·이용 및 제공 사전동의서를 작성하여 관할 보훈(지)청장에게 신청해야 한다.

② 보훈(지)청장은 재해가 발생한 사실이 있음을 안 날부터 1개월 이내에 재해위로금을 지급하여야 한다. 다만, 재해지역의 교통·통신의 두절 등 기타 부득이한 사유로 인하여 재해사실의 확인이 지연된 경우에는 1개월의 범위 내에서 재해위로금의 지급 기한을 연장할 수 있다.

③ 재해위로금은 보훈(지)청장이 피해가구를 직접 방문하여 지급하는 것을 원칙으로 하되, 광범위한 재해로 일시에 많은 지급대상자가 발생하여 방문 지급이 곤란한 때에는 전자자금이체의 방법으로 지급할 수 있다.

④ 보훈(지)청장은 재해위로금 지급사항의 효율적 관리를 위해 재해위로금을 지급한 경우 즉시 지급사항을 통합보훈시스템에 입력하여야 한다.

제7조의2(적극행정 의무) 담당공무원은 부작위 또는 직무태만 등 소극적 업무행태로 국민의 권익을 침해하거나 국가 재정상 손실을 발생하게 해서는 안되며, 법령의 범위 내에서 적극적으로 업무를 처리하여야 한다.

제8조(유효기간) 이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2029년 10월 30일까지 효력을 가진다.

[별표]

피해구분별 재해위로금 지급기준 및 지급액(제4조 관련)

피해구분		재 해 위 로 금 지 급 기 준	지급액 (만원)
인명 피해	사망 (실종)	사망 또는 실종	500
	부상	진단서 상 14일 이상 입원치료가 필요한 부상	30
	※ 동일 가구에 다수의 인명피해가 발생한 경우 사망(실종)자 추가 1인당 100만원 및 부상자 추가 1인당 10만원씩 부가 지급		
주택 피해	전 파	기둥·벽체·지붕 등 주요 구조부가 50퍼센트 이상 파손되어 개축하지 않고는 그 사용이 불가능한 경우	500
	반 파	기둥·벽체·지붕 등 주요 구조부가 50퍼센트 이상 파손되어 수리하지 않고는 그 사용이 불가능한 경우	250
	침 수	주택 및 주거를 겸한 건축물의 주거생활 공간이 침수되어 수리하지 않고는 사용할 수 없는 경우	50
	공동 주택 화재	주택 및 주거를 겸한 공동건축물(아파트 등)의 화재로 피해금액이 2,000만원을 초과한 경우	100
		주택 및 주거를 겸한 공동건축물(아파트 등)의 화재로 피해금액이 1,000만원 초과 2,000만원 이하인 경우	50
	※ 본채가 아닌 별채 또는 창고 등 부속건물, 빈집, 무허가 등 불법건축물, 건축 중인 주택은 제외		
기타 재산 피해	대규모	피해금액이 1,000만원 초과인 경우 또는 재난등급* 1~80등급인 경우	50
	소규모	피해금액이 50만원 초과 1,000만원 이하인 경우 또는 재난등급 81~100등급인 경우	30
공동 이용 시설 피해	대규모	피해금액이 1,000만원 초과인 경우 또는 재난등급 1~80등급인 경우	500
	소규모	피해금액이 500만원 초과 1,000만원 이하인 경우 또는 재난등급 81~90등급인 경우	250

(주1) 재난등급이라 함은 「자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정」(대통령령) 별표 3의 재난등급을 말함

(주2) 복합피해 동시발생 시 재해위로금 지급방법

인명·주택피해와 기타재산 피해가 동시 발생한 때에는 인명·주택피해에 대해서만 지원함

(주3) 주택피해의 경우 피해금액이 재해위로금보다 적은 경우 피해금액을 지급함

■ 재해위로금 지급규정 [별지 제1호서식]

재해위로금 지급신청서

접수일자	접수번호	처리기간 30일

1. 재해위로금 지급대상자

보훈번호	성 명 (생년월일)	유공자와의 관계	주 소	전화번호

2. 재해 내용

재해 종류		발생 일자	
발생 장소			
발생 경위			

피해 종류										
인명피해		주택피해					기타재산피해		공동이용시설피해	
사망 (실종)	부상	전파	반파	침수	공동주택화재		대규모	소규모	대규모	소규모
					대규모	소규모				

3. 확인 사항

- 지방자치단체(관할 시·군·구)에 「자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정」에 따른 자연재난 피해신고서 제출 여부 □ 제출 □ 미제출

위와 같이 재해로 인한 피해가 발생하였으므로 재해위로금 지급을 신청합니다.

20 . . .

신청인 : (서명)

ㅇㅇㅇㅇ보훈(지)청장 귀하

■ 개인정보 수집·이용 및 제공 사전동의서 [별지 제2호서식]

개인정보 수집 · 이용 및 제공 사전동의서

1. 처리하는 사무의 명칭 : 재해위로금 지급

2. 수집 · 이용 · 제공하는 개인정보

구분	정보의 범위 및 항목	수집 · 이용 및 제공 목적
수집 이용	주민등록표등(초)본, 재해사실확인서, 화재증명원, 사망(실종)신고확인서, 건축물 철거 · 멸실신고확인서, 지방세 세목별 과세증명, 납세증명서, 건축물대장, 토지(임야)대장, 농지대장, 어선원부, 어업권원부, 기타 국가 및 지방자치단체가 제공하는 공공부조 및 사회서비스 수혜이력	재해위로금 지급여부 및 지급액 결정을 위한 인적 사항 및 재해사실의 확인
제공	재해위로금 수급 자격결정정보 및 수혜이력 (재해위로금 수급자 성명 · 주민등록번호 · 주소 및 지급이력)	공공부조 및 사회서비스 복지대상자 선정 및 급여 제공의 적정성 확인

■ 위 사무와 관련한 자격의 적정성 확인 및 적절한 대상자 선정 · 관리를 위하여 국가보훈부가

(개인정보 수집 · 이용) 본인의 위 개인정보와 공공부조 및 사회서비스 등 사회보장 자격결정정보 및 수혜이력을 행정안전부, 보건복지부, 국토교통부, 농림축산식품부, 소방청, 국세청, 경찰청 등 관련 보유기관으로부터 정보통신망 또는 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용 등을 통하여 제공받아 확인하는 것에 대하여

☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

(개인정보 제공) 위 사무처리 결과에 대한 본인의 재해위로금 수급 자격결정정보와 수혜이력을 관련 정보통신망 등을 통하여 보건복지부, 공공부조 및 사회서비스를 제공하는 국가 및 지방자치단체(업무의 위임 · 위탁 기관을 포함)에 제공하는 것에 대하여

☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

(민감정보 및 고유식별정보의 처리) 본인은 「개인정보 보호법」 제23조 및 제24조에 따른 민감정보(건강정보) 및 고유식별정보(주민등록번호)의 처리에 관하여 고지를 받았으며, 이를 충분히 이해하고 처리하는 것에 대하여

☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

■ 위 사무 처리와 관련하여

(개인정보 이용 · 제공 알림) 위 개인정보 수집 등 처리에 대해 「개인정보 보호법」 제17조제2항 및 제18조제3항에 따른 안내로 갈음하는 것에 대하여

☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

(보유 및 이용기간) 귀하의 위 개인정보는 재해위로금 지급 결정 시 또는 공공부조 및 사회서비스 제공 기관의 소관 법률에서 정하는 바에 따라 보유 · 이용한 후 폐기됩니다.

※ 귀하는 개인정보의 이용·수집 및 제공, 민감정보 등 처리에 대한 동의를 거부할 수 있습니다. 단, 동의하지 않을 경우에는 본 업무처리를 위하여 관련 증빙자료를 직접 제출해야하며, 자료가 불충분할 경우 재해위로금 지급이 불가능할 수 있음을 알려드립니다.

년 월 일

위 동의인 성 명 : (서명 또는 인)